

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1845/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กมล สุโกศล  
จำกัด ฯ

นาง ไข่ บุญ บำรุง กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69, มาตรา 70, มาตรา 574

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 177, มาตรา 246

แม้ขณะที่บริษัทโจทก์ผู้ให้เข้าชื่อทำสัญญาเข้าชื่อรถยนต์กับจำเลยวัตถุที่  
ประสงค์ของบริษัทโจทก์ยังมีได้ระบุให้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้เข้าชื่อสังหาริมทรัพย์  
ได้แต่เมื่อจำเลยให้การและนำสืบรับว่าบริษัทโจทก์กับจำเลยทำสัญญาเข้าชื่อรถยนต์  
กันจริงจำเลยจะโต้แย้งว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการให้เข้าชื่อรถยนต์อยู่นอก  
ขอบวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทโจทก์ไม่ได้

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่า การทำสัญญาเข้าชื่ออยู่ในขอบวัตถุที่ประสงค์ของ  
โจทก์ และมีผลผูกพันโจทก์หรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่า สัญญาเข้าชื่อรถยนต์อยู่นอกขอบ  
วัตถุประสงค์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าการทำสัญญา  
ให้เข้าชื่ออยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ ดังนี้ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยไม่  
อาจยกข้อที่ว่าโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เข้าชื่อขึ้นต่อสู้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์มี  
อำนาจฟ้องไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องอุทธรณ์.

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่า การทำสัญญาเช่าซื้ออยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของ โจทก์ และมีผลผูกพันโจทก์หรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่า สัญญาเช่าซื้อรถยนต์อยู่นอกขอบ วัตถุประสงค์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าการทำสัญญา ให้เช่าซื้ออยู่ในวัตถุประสงค์ของโจทก์ ดังนี้ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ อาจยกข้อที่ว่าโจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เช่าซื้อขึ้นต่อสู้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโจทก์มี อำนาจฟ้องไม่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องอุทธรณ์.

(คำวินิจฉัย ฎีการัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ